

금전소비대차계약서 · 차용증

가상의 작성 예시입니다. 이름·소재지·금액·날짜를 실제 거래에 그대로 사용하지 마세요.

항목	대여인 (갑)	차용인 (을)
성명	이도윤 (가상)	이서연 (가상)
생년월일	1960-04-10	1992-08-12
주소	가상 주소: 예시시 예시로 10	가상 주소: 예시시 예시로 20

적용 범위: 개인 간 단순 금전대여. 실제 지급일·상환능력·이행 내역에 맞게 작성하며, 차용증만으로 세무상 대여가 보장되는 것은 아닙니다.

제 1 조 대여 원금 및 지급

갑은 을에게 아래 금원을 대여하고, 을은 약정한 기일과 방법으로 원리금을 상환한다. 계약일과 실제 송금일을 구분하여 기록한다.

항목	약정 내용
대여 원금	금 일억원 (100,000,000 원)
대여일·만기	2026-09-15 / 2027-09-15
원금 상환	만기일에 원금 전액 일시 상환
이자	연 3.00% 단리 (가상 약정률; 세무상 적정이율 아님)
이자 지급 방법	매월 15 일, 최초 2026-10-15. 완전한 1 개월은 원금 × 연이율 ÷ 12
송금·상환계좌	실제 계좌번호 예시 생략. 지급·상환은 각 당사자 명의 계좌로 이체

제 2 조 중도상환과 일부 기간

을은 중도상환할 수 있고 별도 중도상환수수료는 없다. 완전한 월이 아닌 기간의 이자는 미상환 원금 × 연이율 × 경과일수 ÷ 365 로 정산한다. 지급일은 불산입하고 상환일은 산입한다.

제 3 조 지연·변경 및 실제 지급기록

별도의 지연손해금률·담보·보증 약정은 두지 않으며, 법률상 책임은 관련 법령에 따른다. 변경이나 기간 연장은 별도 서면으로 합의한다.

갑과 을은 실제 원금 지급과 원리금 상환내역을 계좌이체 자료 등으로 보관한다. 이자 지급과 관련된 원천징수·신고 여부 및 증여세상 검토사항은 별도로 확인한다.

작성일: 2026 년 09 월 13 일

대여인 갑 이도윤 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

차용인 을 이서연 (가상) 날인 생략 — 가상 예시

작성 안내 · 적용 범위

금전소비대차계약서 · 차용증

이 안내쪽은 계약·협의를 본문이 아닙니다. 본문·별지를 작성하기 전에 읽고, 실제 서명본에서는 안내쪽을 별도로 보관하세요.

1. 이 양식이 다루는 범위

대여인과 차용인, 원금, 이자 약정, 만기, 실제 지급·상환 방법을 적는 기본 참고 계약서입니다. 별도의 담보·보증·사업자 대여·복잡한 상환조건은 별도 검토합니다.

2. 작성 순서

- 1) 한글·숫자 금액, 실제 지급일과 만기일을 일치시킵니다.
- 2) 무이자 여부 또는 이율과 지급주기를 명시합니다. 예시의 3%를 법정이율·적정이자율로 취급하지 마세요.
- 3) 상환 방식과 실제 계좌이체 증빙을 함께 보관합니다. 08 번 Excel 은 만기일시·월이자 계획용 보조표입니다.

3. 사용 전 확인

- 금전대차의 이자 약정은 이자제한법상 최고이자율 등 관련 제한을 확인해야 합니다. 법제처 안내에는 연 20% 한도가 설명되어 있습니다. [MOLEG-L]
- 공식 안내에 실린 과거 작성례의 오래된 이자율을 그대로 복사하지 않았습니다. 이 양식의 이율은 사용자 입력, 예시 3%는 가상 약정입니다.
- 계약서 작성 자체와 실제 상환·세무 판단을 구분합니다. 상환 능력이 없는 거래를 형식적 차용증으로 바꾸는 용도로 사용하지 않습니다.

4. 출처와 작성 책임의 구분

아래 공식 안내의 서류 용도·확인 항목을 참고했습니다. 본문의 조항, 배열, 가상 예시는 자산승계 360 용으로 새로 작성한 참고 초안이며 기관 원본의 복제본이 아닙니다. 개별 사건의 법률·세무 검토는 완료되지 않았습니다.

[MOLEG-L] 법제처 생활법령정보 — 차용증 작성하기

<https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?csmSeq=272&ccfNo=2&cciNo=2&cnpClsNo=1>

[NTS-G] 국세청 — 증여세 신고납부기한·제출대상서류

<https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7727&mi=2339>

공식 안내 확인일 2026-09-13 | 최종 사용 시점의 법령·서식·제출기관 요구사항 재확인